

시 정 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 공공개발 건설 안전관리 부적정
2. 소관부점 : 남부개발처, 중부개발처, 수도권개발처, 공공개발기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

‘21. 5월말 현재 남부개발처, 중부개발처, 수도권개발처 등 3개 건설 업무부점에서는 [별표 7]“공공개발 건설사업장 관리현황”과 같이 17개 건설사업장¹⁾을 관리하고 있고, 「공공개발업무세칙」 제31조에 따라 건설사업장별로 건설기술용역업자(이하 “CM단”이라 한다)를 선정하여 CM단으로 하여금 공정, 품질, 안전 등에 관한 건설사업관리 업무를 수행하게 하고 있다.

감사실에서는 공공개발 건설사업장의 안전관리 실태 등을 점검하기 위해 안전관리부, 국토안전관리원을 포함한 합동점검반을 구성하여 ‘21. 6. 16.~29.기간 동안 전체 17개 건설사업장 중 공정률·작업공정 및 현장 특성상 안전·시공관리 실태를 확인할 필요성이 높을 것으로 보이는 5개 사업장을 표본으로 안전·품질·시공 등 현장관리 실태에 대해 합동점검을 실시하였다.²⁾

1) 수도권개발처에서 △△개 사업장, 중부개발처에서 △개 사업장, 남부개발처에서 △개 사업장을 관리중임

2) 합동점검 기간 동안 5개 사업장에서 사고 또는 재해는 발생하지 않았음

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「건설기술 진흥법」(이하 “법”이라 한다) 제62조, 「같은 법 시행령」 제98조 등에 따르면 시공사는 건설공사에 대한 안전관리계획을 수립하고 그 계획에 따라 개별 공정을 관리하여야 하도록 되어 있고, 국토교통부 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」(이하 “지침”이라 한다) 제9조에 따르면 공공개발사업의 발주자인 공사는 건설사업관리기술인(이하 “CM단”이라 한다)으로 하여금 시공사가 안전관리계획을 제대로 이행하는지 여부를 확인하게 하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 공공개발 건설공사를 안전하게 수행하기 위해서 시공사에서 기 수립된 안전관리계획에 따라 개별 공정을 진행하고, CM단에서는 시공사가 안전관리계획을 제대로 이행하는지를 감독하고 미이행 사항이 있는 경우 건설부점에 통지하여야 하며, 건설부점의 사업 담당자(PM)는 소관 건설사업장의 안전관리가 적절하게 되고 있는지 여부를 확인하여 CM단과 시공사로 하여금 적절하게 조치하도록 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위에서 기술한 바와 같이 ‘21. 5월말 현재 시공진행중인 전체 공공개발 17개 건설사업장 중 5개를 표본점검 하였더니 [표 23]과 같이 관련 법규 및 사업장별 안전관리계획에 따라 안전·품질관리가 되고 있지 않은 85건³⁾이 확인되었으며, 설계 계획대로 시공되고 있으나 장기적으로는 안전·품질, 사용자 편의성 등의 문제가 우려되는 경우도 22건이 발견되어서 발생원인 및 개선방안에 대해 점검한 결과

3) 전체 85건 중 조치에 시일이 소요되는 41건을 제외한 44건은 점검당일 현지에서 바로 조치하도록 하였음

[표 23] 5개 건설사업장 현장관리 실태 합동점검결과

(단위 : 건)

순번	구 분	안전관리계획 등 미준수			권고사항*
		합 계 (A)=(B)+(C)	조치필요 (B)	현지조치 (C)	

“기재 생략”

* 설계대로 시공되었으며 안전관리계획 등에 포함되어 있지 않으나 향후 품질·사용자 편의 제고 등을 위해 권고한 사항임

(1) 시공사, CM단의 안전관리계획 미준수 및 관리 불철저

‘21. 6. 16. 합동점검한 중부개발처 소관 ㉠㉠㉠㉠ 복합청사 건설사업장의 경우 법 시행령 제100조 제1항 및 지침 제22조 등에 따라 시공사가 매일 작성해야 하는 자체안전점검일지를 기록·관리하지 않고 있으며, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제56조에 따르면 작업 발판 간의 틈은 3cm 이하가 되도록 설치해야 하는데도 약 10cm 이상의 틈이 있는 작업발판이 현장 곳곳에서 확인되었고

같은 달 21. 점검한 수도권개발처 소관 ■■■■■■■■ 사업장의 경우 안전관리계획서 등에 따르면 높이 2m 이상인 장소에서 외부 작업을 위해 고가작업차 상부에 작업자가 탑승할 때 작업대와 별도로 수직 구명로프를 설치하고 작업자의 안전로프에 추락방지장치를 걸어서 사용토록 되어 있으나 이를 지키지 않았고, 작업자의 동선을 자재 가공 장소와 분리하도록 되어 있음에도 1층에서는 별도의 동선 확보 없이 동일한 장소에서 자재 절단작업 등이 진행되고 있어서 사고 위험성이

높았으며

같은 달 29. 점검한 ●●●●● 사업장의 경우 「산업안전보건기준에 관한 규칙」(고용노동부령-제321호) 제169조 등에 따르면 작업장에서 손상된 섬유로프를 사용해서는 안된다고 되어 있는데도 같은 달 29. 자재 양중 작업⁴⁾ 중에는 손상된 로프를 사용하고 있어 사고의 위험이 있는데도 CM단에서는 이를 확인하여 조치시키지 않는 등

시공사에서는 관련 법령 및 안전관리계획을 준수하지 않고, CM단에서는 이에 대해 위험작업을 중지시키지 않고 있거나 미비한 사항을 제대로 파악하지 못하고 있는 바, 건설부점에서는 시공사로 하여금 정해진 법규를 준수하여 안전하게 작업하도록 하고, CM단에게 건설 사업관리 업무를 더욱 철저히 수행하도록 할 필요가 있다.

(2) 안전·품질 관련 권고사항에 대한 적정성 점검 필요

또한, '21. 6. 16. 합동점검한 중부개발처 소관 ㉠㉠㉠㉠복합청사의 옥상 점검통로에는 설계도서에 따라 계단 없이 수직 철제사다리가 설치되어 있는데 준공시까지 안전관리에 문제가 없을지라도 준공 이후 관리부점에서 태양광 패널 등 옥상에 설치된 시설물 유지보수 중에 사고 발생의 우려가 있었고

같은 달 22. 점검한 수도권개발처 소관 ○○○○ 사업장의 경우 지하7층 일부 구간⁵⁾에 지하수가 유입되고 있어서 해당 지하수에 토립자가 포함되었는지 여부⁶⁾를 점검하는 것이 안전관리에 바람직 할

4) 자재를 들어올리기 위해 슬링벨트(Sling belt)를 사용하고 있었음

5) 점검일 당시 지하벽체에 합벽이 타설되지 않은 구간을 통해 지하수가 유입된 것이 확인되었음

것으로 보이는 등⁷⁾

설계도서에서 따라 시공되었으며 관련 법령 및 안전관리계획 상에는 별도로 명시되어 있지 않은 사항이나 별도 조치가 없을 경우 향후 안전·품질관리상 문제점이 발생할 수 있어서 기존 설계 내용을 재검토하거나 별도의 안전점검을 실시할 필요성이 있을 것으로 보이는 작업 사례가 총 22건이 발견됨에 따라 CM단·시공사 등과 검토·협의하여 필요 사항을 조치할 필요가 있다.

(3) 건설부점의 안전관리 업무 역량·전문성 강화 필요

한편, '21. 1월 제정된 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」이 '22. 1월 부터 시행됨에 따라 사망사고 등 중대재해 관련 발주자의 책임이 확대 되는 등 공공개발 건설사업장의 안전관리 강화를 위해서는 시공사와 CM단의 현장관리를 감독하는 발주자인 공사 건설부점 담당자의 안전 업무 전문성 확보에 대한 중요성이 점차 증대되고 있음에 따라

합동점검 대상 5개 사업장을 표본으로 건설부점 사업관리 담당자의 업무 수행경험, 전문 안전 자격증 현황 등을 점검한 결과

[표 24]와 같이 수도권개발처 소관 ○○○○ ○○○ 사업 담당자의 경우에는 14년 6개월(입사 이전 포함)동안 건설 관련 업무를 수행하여 왔으며, 건설안전기술사 자격증을 보유하고 있는 반면, 같은 부점 소관 ■■■■■■ 담당자는 '19년말 입사하여 1년 5개월간 업무를 수행중

6) 인근 지반에 변형이 진행되는 등의 경우 토립자가 지하수에 섞여서 유입될 수 있으며 이에 따라 토압(土壓) 등에 변화가 발생하여 본 건 시설물 등에 대한 위험성 존재

7) '21. 6. 24. 지하 7층 북측, 동측 2개소에서 채취한 시료를 현장내 실험실에서 침전시킨 후 다음날인 25. 확인한 결과, 토립자 유출은 없는 것으로 확인되었음

이며 전문 자격증을 보유하고 있지 않는 등 건설사업 담당자(PM)간에 안전관리 경험 및 전문성에 상당한 차이가 존재함에 따라

사업별로 건설부점의 개별 담당자가 관리·감독하는 공공개발 건설사업장의 특성상 담당자의 전문성 부재 리스크로 인해 안전사고 예방 조치 및 대처 방식에 차이가 발생할 우려가 있으므로8)

[표 24] 5개 건설사업장 사업관리담당자 현황(’21. 6월말 현재)

(단위 : 건)

순 번	구 분 (사업장명)	건설사업 담당자(PM)			비 고 (안전 자격증)
		입사일자	직급	관련업무 수행기간* (입사전 경력기간 포함)	

“기재 생략”

* 시공업무 외 건축 설계 등도 모두 업무 수행기간에 합산함

공사 사내 직무마스터9) 또는 공공개발본부 직무전문교육에 안전관리·감독 등에 대한 내용이 포함되도록 교과과정을 개선할 필요가 있으며, 경험이 부족한 직원들의 시행착오 최소화 및 단기간 내 업무 전문성 제고를 지원하기 위해서는

사업 담당자간에 타 건설사업장의 정기 교차점검, 부서 내 멘토링 실시, 외부 전문가를 활용한 자체 현장점검, 직무교육 등을 통해 발주자로서 전체 공공개발 건설사업장의 안전관리·감독 업무 전반에 대한

8) ○○○○ 사업의 경우 타 현장 대비 승강기 개구부 추락방지판 등에 대한 안전관리가 양호하여 조치 경위를 보았더니 건설사업 담당자가 사전에 위험요인을 파악하여 보강 지시한 것으로 확인되는 등 건설사업장의 안전성 제고를 위해서는 시공사와 CM단의 역량 외에 건설사업 담당자의 업무경험과 전문성도 중요한 요소임

9) 2021년 2차 직무마스터 과정(공공부동산)에 안전관리·감독 등을 미포함중임

전문성을 제고하는 방안을 마련할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 중부개발처 및 수도권개발처는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았으며, 건설사업장의 관리업무를 수행하는 CM단과 협력을 통해 건물 준공시까지 품질·안전관리에 노력하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

① 중부개발처장, 수도권개발처장은 소관 공공개발 건설사업장에 대해 관련법령 및 안전관리계획서를 준수하지 않은 총 85건 중 현지 조치가 완료되지 않은 총 41건¹⁰⁾에 대해서는 CM단과 시공사로 하여금 적절하게 조치하도록 하고, 건설부점 간에 본 조치내용(현지조치, 권고사항 포함)을 공유하여 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 하고(시정)

안전·품질관리 강화를 위해 별도 조치할 필요가 있을 것으로 보이는 권고사항 총 22건¹¹⁾에 대해서는 필요성을 검토한 후 적절하게 조치하고, 건설 담당자간 사업장 교차 점검, 부서 내 멘토링, 외부전문가를 활용한 자체 현장점검 등 건설안전 업무 역량 및 전문성을 제고할 수 있도록 하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

② 남부개발처장은 건설 담당자간 사업장 교차 점검, 부서 내 멘토링, 외부전문가를 활용한 자체 현장점검 등 건설안전 업무 역량 및 전문성을 제고할 수 있도록 하는 방안을 마련하고

공공개발기획처장은 공공개발 업무 관련 교육과정에 발주자로서의

10) 감사기간 중 모두 조치완료한 것으로 확인하였음

11) 합동점검 5개 사업장 소관부점인 중부개발처, 수도권개발처를 대상으로 함

안전관리 중점사항 등에 대한 내용을 포함시키는 등 건설안전 업무
역량 및 전문성을 제고할 수 있도록 하는 방안을 마련하시기 바랍니다.

(통보)

[별표 7]

공공개발 건설사업장 관리현황(’21. 5월말 현재)

(단위 : 개, %)

순번	비 고	구 분	사 업 장	소 재 지	규 모	공정률(%)	주요 진행공정
----	-----	-----	-------	-------	-----	--------	---------

“기재 생략”